



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/Z02/04357-10/2023.

Ügyintéző: Nagyné dr. Rác Ágnes

Kriván Tímea

Kiss Brigitta

Nagy Eszter

Tel.: +36 (62) 681-659

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély
módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Szegedi SZEFO Zrt.** (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) részére kiadott, Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. (7706 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó CS/Z02/07067-15/2022. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt *(nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és veszélyes hulladék gyűjtés)* az alábbiak szerint

módosítja:

- I. Az engedély rendelkező részének 2. oldalán **„A telephelyi gyűjtési tevékenységbe bevonható hulladékok típusa, mennyisége”** táblázat helyébe a következő lép:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Hulladék mennyiség (t/év)
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	5000
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.csmkh.hu

17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 40	fémek	
ÖSSZESEN:		5 000

II. Az engedély rendelkező részének 3. oldalán „**A telephelyi gyűjtéssel érintett hulladékok közül az előkezelési tevékenységbe bevonható hulladékok típusa, mennyisége**” táblázat helyébe a következő lép:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Hulladék mennyiség (t/év)
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	3000
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
ÖSSZESEN:		3 000

III. Az engedély 3. oldalán kezdődő „Előírások” fejezet az alábbi előírással egészül ki:

13/A. A hulladéktároló hely üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező változások esetén az üzemeltetési szabályzatot a valóságnak megfelelően folyamatosan aktualizálni kell.

A hulladéktároló hely módosított üzemeltetési szabályzatát a hatóság jóváhagyja.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. *A veszélyes hulladékkal kapcsolatosan az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata, valamint nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban környezet-egészségügyi szakkérdések, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése:*
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
 - A munkavégzés időtartama alatt ivási célra és szociális vízfelhasználásra is a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani.
 - Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, valamint a nem veszélyes hulladékok előkezelése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
 - A hulladék kezelését végző személyek egészséget nem veszélyeztető munkavégzéséről az egyéni védőeszközök biztosításával, azok megfelelő higiénés állapotának megteremtésével a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző cégnek szükséges gondoskodni.
 - Az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról folyamatosan gondoskodni kell, melyet dokumentálni szükséges.
 - Az előírások szerinti zaj- és rezgésterhelési határértéket be kell tartani a telephely környezetében tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
 - A tevékenység során figyelmet kell fordítani a vonatkozó kémiai biztonsági követelmények betartására, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. Ezen munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.
 - A nemdohányzók védelmében és egészségük megőrzése érdekében a munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben dohányzóhely nem jelölhető ki. A dohányzási korlátozással érintett helyeket, helyiségeket a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő jelzéssel szükséges ellátni.

2. *A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, a természet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés vizsgálata:*

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés:

A tervezett módosításhoz a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kikötések nélkül hozzájárul.

*

Szakhatósági állásfoglalások

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2086-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által - a Szegedi SZEFO Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére a Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. sz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozóan CS/Z02/07067-15/2022. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult hatósági eljárásban – megküldött CS/Z02/04357-4/2022. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A hulladékgazdálkodási engedély módosításához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.

Előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

*

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 210 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Szegedi SZEFO Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) rendelkezik Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. (7706 hrsz.) szám alatti telephely vonatkozásában a CS/Z02/07067-15/2022. számú határozattal kiadott (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése) hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Az engedély 2027. december 20-ig érvényes.

A Zrt. a meglévő engedélyét további hulladék típussal kívánja bővíteni. A bővítést a tevékenység megkezdése óta szerzett gyakorlati tapasztalatok indokolják.

A telephelyi gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonható hulladékok körét az általában egészségügyi intézményektől, illetve partner cégektől származó 09 01 07 (ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír) azonosító kódú hulladékkal kívánják bővíteni. A röntgenfilm gyakran az eredeti papír borítékban érkezik, így az előkezelési tevékenység alatt (válogatás) a papír csomagolás eltávolítását értik. Ezután a kiválogatott röntgenfilm hulladékot annak kezelésére engedéllyel rendelkező partnernek adják át.

A benyújtott módosítási kérelem alapján az engedélyes a telephelyi gyűjtéssel és azok közül az előkezeléssel már engedélyezett hulladéktípusok körét kívánja bővíteni, az évente és az egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiségek változtatása nélkül.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján „hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A Ht. 79. § (4) bekezdése alapján „a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja”.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. A Rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A kérelem hiányos volt, így a hatóság 2023. április 25-én kelt, CS/Z02/04357-6/2023. számú végzéssel hiánypótlási felhívást adott ki. A Zrt. a tényállás tisztázásra való felhívásban foglaltakra kérelmét, a 2023. május 9. napján beküldött dokumentációjával kiegészítette.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 7. § (1) bekezdése alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A kérelmező által benyújtott kérelem és a hatóság irattárában fellelhető információk áttekintésre kerültek a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően. Továbbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés, a földtani közeg védelme követelményeinek tekintetében, valamint a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása közegészségügyi feltételeinek érvényesítése tekintetében.

A telephelyen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységnek - a benyújtott dokumentáció alapján és a vonatkozó jogszabályok, illetve a rendelkező részben szereplő kikötések maradéktalan betartása mellett – az emberi egészségre gyakorolt veszélye nem valószínűsíthető.

A kikötéseket indokolja, hogy a kérelmező által benyújtott kérelem és a hatóság irattárában fellelhető adatok alapján megállapításra került, hogy a fent nevezett telephelyen a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, azonban a CS/Z02/07067-15/2022. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyében szereplő hulladékok listáját bővíteni kívánja, a 09 01 07 azonosító számú ezüstöt vagy ezüst vegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír, 16 06 04 azonosító számú lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) és 16 06 05 egyéb elemek akkumulátorok, illetve a 20 01 34 azonosító számú elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól azonosító számú hulladékokkal. A befogadói nyilatkozat alapján, a nevezett hulladék fajták befogadója a Metal Shredder Hungary Zrt. (9012 Győr, Hegymester u. 62.).

A telephelyre beérkező hulladékokat ömlesztve a zárt csarnokban, raklapokon vagy ládáknban, zsákokban tárolják. A telephelyen közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés biztosított, szennyezett csapadékvíz a telephelyen nem keletkezik. Az alkalmazottak részére szociális helyiségek és juttatási rend szerint védőeszközök biztosítottak. A telephelyen az egyidejűleg tárolható hulladékmennyisége 200 tonna, mely a módosítással nem változik.

Az ivóvízként, valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni.

A kérelmezett tevékenység vonatkozásában irányadó, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv II. fejezet 4. pontja a környezet és az emberi egészség védelméről előírása szerint az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése során az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

A tevékenységek által esetlegesen okozott zaj- és rezgésterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. és 39. §-ában és 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése céljából irtószeres kezelést szükséges végezni.

A munkavállalók részére biztosítandó egyéni védőeszközök a hulladékokkal végzett, esetlegesen egészségkárosító kockázatú tevékenységre tekintettel, azok egészségügyi és élettani hatásukra tekintettel kiemelt jelentőséggel bírnak.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseinek értelmében a munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben nem jelölhető ki dohányzóhely, többek között a nemdohányzó személyek passzív dohányzás káros hatásaival szembeni védelme érdekében. Zárt légtérű helyiségnek minősül a valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy egy oldalának egészét vagy tetejének legfeljebb 1/2-ét kitevő nyílásokkal, nyílászárókkal, vagy mesterséges szellőztető berendezés útján biztosított.

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket,

közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRÁ KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

A hatóság a nyilatkozatot, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 18.) SZCSM-EüM együttes rendeletben foglaltak, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítása 24. § - 27. § alapján, a Csongrád - Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 21/2023. (II.28.) főispáni utasítás III. fejezet, 4. alcímében foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5. §-a és 2. melléklete határozza meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A tervezett tevékenység vonatkozásában a hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerint előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró, CS/Z02/0609-13/2022. (KTO-azonosító: 123145-1-11/2022.) ügyiratszámra kiadott határozatban a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységből adódóan nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

A Zrt. hulladékgazdálkodási engedély alapján a Szeged 7706 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint nem veszélyes hulladékok kereskedelmét és szállítását végzi. Jelen eljárás során az engedély módosítása a Szeged 7706 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan a gyűjtőudvaron gyűjthető hulladékfajták, valamint a gyűjtéssel érintett hulladékok közül előkezelési tevékenységgel érintett hulladékfajták körének bővítésére terjed ki.

A tervezett módosítás a CS/Z02/07067-15/2022. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakhoz képest környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból változással nem jár.

A hatóság nyilatkozatát a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése szerint, a 2. számú melléklet 3. pontja alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2023. április 19-én.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírta a hatóság.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/Z02/04357-4/2022. számú, 2023. április 19-én érkezett ügyiratában, a Szegedi SZEFO Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. sz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozóan CS/Z02/07067-15/2022. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult hatósági eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 55-58. pontjai, a **veszélyes és nem veszélyes hulladékkal** kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A gazdasági társaság a meglévő engedélyét a további hulladék típusokkal kívánja bővíteni:

- 09 01 07 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és - papír
- 16 06 04 Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
- 16 06 05 Egyéb elemek és akkumulátorok
- 20 01 34 Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

A 090107-es kód alatt röntgenfilm hulladék értendő. A röntgenfilm gyakran az eredeti papír borítékban érkezik, így a válogatási tevékenység alatt a papír csomagolás eltávolítása értendő.

A kiválogatott röntgenfilm hulladékot annak feldolgozására engedéllyel rendelkező partnernek adják át (a befogadói nyilatkozat csatolva).

A felsorolt elem-, akkumulátor típusokat az elektronikai eszközökből, berendezésekből távolítják el. Előfordul, hogy már a hulladék termelői is a selejtezett elektronikai berendezésekből eltávolítva, elkülönítetten gyűjtik az akkumulátorokat, emiatt szükségessé vált, hogy ezen hulladéktípusok átvételére, gyűjtésére is legyen engedélye a Zrt-nek. A gyűjtött akkumulátor hulladékot, szintén engedéllyel rendelkező partnernek adják át. (A befogadói nyilatkozat csatolva.)

A telephelyen egyidőben tárolható mennyiség összesen 200 tonna, amely nem változik a hulladéklista bővítésével.

A telephely vízellátása a városi vízhálózatról megoldott, technológiai vízfelhasználás nincs.

A kommunális szennyvíz közcsontra hálózatba kerül bevezetésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen keletkező csapadékvíz a telephelyen belül elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;*
- b) megelőzze a környezetszennyezést;*
- c) kizárja a környeztkárosítást.*

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) bek. c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. április 19-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 55-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

A hatóság a határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hozta meg.

A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2023. június 18.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról szóló tájékoztatást a hatóság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adta.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítási elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél mentesül az illeték

megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6., 5., 11. és 37. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 79. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2023. május 19.

Dr. Róth Márton
főispán nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Szegedi Szefo Zrt. Cégkapu
2. CSCSVKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
6800 Hódmezővásárhely, Ady E. út 14.
nepeu.hmvhely@csongrad.gov.hu - Elektronikus úton
3. CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Helyben
4. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály HKP
6728 Szeged, Napos út 4.
5. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. (tájékoztatásul) (HKP)
6. Irattár

Handwritten signature and initials in blue ink.